

0018273-88.2014.8.26.0114
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/07/2022
... - Assunto:
- Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Gilberto Soares Coimbra

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 0018273-88.2014.8.26.0114
Autos n.º 849/2014

Vistos etc.,

I - GILBERTO SOARES COIMBRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

0018273-88.2014.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0018273-88.2014.8.26.0114
Classe - Assunto:
- Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Gilberto Soares Coimbra

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 0018273-88.2014.8.26.0114
Autos n.º 849/2014

Vistos etc.,

I - GILBERTO SOARES COIMBRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e V, do Código Penal, porque, no dia 03 de novembro de 2013, por volta de 23h00min, na Rua Doutor Inácio Achilles Bertoldi, nº 268, Vila Dutra, nesta cidade e comarca de Campinas, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, além do Fiat/Palio Essence 1.6, de placas EYA-8706/Porto Feliz, os pertences pessoais que estavam em seu interior, dentre eles uma bolsa feminina contendo carteira de identidade, CNH, título de eleitor, cartões do Banco Bradesco, uma máquina fotográfica da marca Samsung e um aparelho celular da marca Motorola, de propriedade de T.D.C. e S..

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 09 de dezembro de 2019 (fls. 118).

O réu foi citado (fls. 304) e apresentou resposta à acusação (fls. 308/309).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 319).

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação; ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 363).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o afastamento das qualificadoras relativas ao emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima; c) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada; e d) a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 364/367).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é improcedente.

Não obstante o réu tenha sido detido na posse do automóvel da vítima, conforme consta no Boletim de ocorrência de fls. 14/24, a autoria do roubo não restou demonstrada estreme de dúvidas.

O réu, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática do roubo.

No mais, a vítima T., em juízo, narrou como os fatos se deram; disse ter sido abordada por um agente armado e que ele, após anunciar o assalto e assumir a direção do veículo, dirigiu por um breve período, ocasião em que, após mandá-la desembarcar, empreendeu fuga com seu automóvel em cujo interior havia seus pertences pessoais; contudo, não foi capaz de reconhecer o acusado como o autor do roubo.

Assim, é certo que o reconhecimento fotográfico havido na fase de inquérito policial (fls. 26) não se confirmou em audiência.

Ademais, a única testemunha policial ouvida em juízo relatou ter avistado, em patrulhamento, um veículo VW/Polo, de cor preta, ocupado por dois indivíduos, ocasião em que eles atiraram contra a viatura. Na sequência, o réu informou o local em que um outro automóvel, o veículo Fiat/Palio, envolvido na ação delituosa, se encontrava.

Por outro lado, na fase policial, o miliciano relatou que, em patrulhamento, avistou dois veículos, o Fiat Palio, ocupado por um indivíduo, e o VW Polo, ocupado por outros dois indivíduos no banco da frente e duas mulheres no banco traseiro; ao se aproximar, os agentes do automóvel VW Polo, após desembarcarem, começaram a atirar, ocasião em que o réu, após dispensar uma bolsa e uma arma de fogo, tentou se evadir, mas acabou detido (confira-se a fls. 18).

Desta forma, além de o depoimento do agente da lei obtido na fase policial não ter sido ratificado integralmente em juízo, como bem salientado pela Defesa, o policial

militar somente narrou como se deram os fatos relacionados a um outro roubo, o ocorrido no dia 11 de novembro de 2013, no qual o carro da vítima estava envolvido e acabou sendo recuperado.

Ademais, sob o crivo do contraditório, o policial ressaltou que o veículo Fiat Palio não estava na posse do acusado quando da abordagem policial.

Assim, observo que a prova produzida sob o crivo do contraditório não foi capaz de confirmar a prática do crime de roubo do veículo Fiat Palio pelo acusado.

Desta forma, na dúvida, é o caso de se aplicar o princípio do "in dubio pro reo".

III - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o acusado GILBERTO SOARES COIMBRA, qualificado nos autos (RG nº 40.808.694 - IIRGD de fls. 124), da imputação de ter violado o disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e V, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Solto por este processo, poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade.

P.R.I.C.

Campinas, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA